

1500376-66.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... específicos em roubo e uma reincidência em tráfico.

Respeitado o sistema trifásico, quanto ao delito do furto qualificado, fixo a pena base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Aumento a pena em 1/6.

A circunstância agravante da reincidência se faz presente (conforme certidão às fls. 93/96 e 122 - processo de execução dos autos de origem nº 003845-75.2015, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500376-66.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500376-66.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039147/2022 - DEL.POL.BARUERI, 22946589 - DEL.POL.BARUERI, 325/22/401 - DEL.POL.BARUERI, 2039147 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALEXANDRE HARTMANN

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos

CARLOS ALEXANDRE HARTMANN, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 155, §4º, inciso I, e no artigo 157, §§1º e 2º, inciso VII, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, sob a acusação de que no dia 10 de fevereiro de 2022, em horário não precisado, na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, número 134, bairro Vila São João, nesta cidade e comarca de Barueri-SP, o acusado subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, uma calça, avaliada em R\$ 99,95, pertencente à Loja Marisa.

Consta, ainda, que na mesma data, em horário não precisado, na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, número 110, bairro Vila São João, Barueri, o acusado, mediante grave ameaça exercida com uma tesoura contra Sabrina dos Santos Silva, subtraiu, para si,

uma calça, avaliada em R\$ 109,90, pertencente à loja Fitwell.

A denúncia foi recebida (fls. 80).

O réu, devidamente citado (fls. 101), apresentou resposta à acusação (fls. 107).

Foi mantido o recebimento da denúncia e designado audiência (fls. 108).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas nos autos e, ao final, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Autoria e materialidade delitiva restaram evidenciadas nos autos, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência (fls. 03/07); auto de reconhecimento de objeto (fls. 13); auto de reconhecimento de pessoa (fls. 14); auto de exibição /apreensão/entrega (fls. 08/12); laudos dos lacres e da tesoura (fls. 123/134), e pela prova oral colhida.

O réu, em solo policial (fls. 25), confessou parcialmente os fatos a ele imputados, e disse que subtraiu as calças das lojas Marisa e Fitwell, mediante rompimento dos lacres com auxílio de uma tesoura. Negou a ameaça.

Em Juízo, novamente confirmou a autoria apenas do delito de furto, negando ter ameaçado as vítimas.

A negativa do réu, contudo, não tem como prevalecer, pois dissociada das demais provas carreadas aos autos, principalmente da palavra da vítima que informou ter sido ameaçada pelo acusado com uma tesoura, o reconhecendo em audiência nesta data. Por sua vez, a testemunha Wellington Diego Pacheco, em solo policial (fls. 22), reconheceu sem sombra de dúvidas o réu e o objeto subtraído (fls. 14 e 13). Relatou que viu o réu adentrar na loja e ir até o provador. Após uma hora foi informado por uma funcionária da loja Fitwell que o referido indivíduo havia sido detido por guardas municipais, de posse de uma calça subtraída das lojas Marisa. Em juízo, disse que quando o réu entrou na loja, passou a segui-lo. O réu ficou nervoso e a gerente da loja pediu que o deixasse. Não viram o réu furtando a peça de roupa.

Por sua vez, a vítima Sabrina dos Santos Silva, em solo policial (fls. 21), reconheceu sem sombra de dúvidas o réu e o objeto subtraído (fls. 14 e 13).

Esclareceu que na data dos fatos o acusado entrou no estabelecimento e seguiu até o provador com duas calças. Na saída, quando a declarante questionou onde estariam as calças que o sujeito havia provado, ele passou a gritar e colocou a mão na cintura simulando estar armado. Correu em direção à estação terminal Barueri.

Em Juízo, a vítima Sabrina reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas e afirmou que ele teria se utilizado de uma tesoura para ameaçar a vítima e sair da loja na posse do objeto subtraído.

Como decide o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a palavra das vítimas, em delitos patrimoniais, tem grande valia e deve ser levada em conta na prova da autoria delitiva. Nesse sentido: "PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Ofendido sem motivo para incriminar desconhecido - Tratando-se de vítima insuspeita, suas palavras devem preponderar sobre as negativas do réu, na medida em que suas declarações apontam de forma harmônica e coerente para a autoria do delito - Entendimento - Recursos improvidos" (Apelação Criminal Com Revisão nº

993.08.039749-0 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Leonel Costa - j. 09.12.08 - V.U.).

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima, coerente e uniforme - Inexistência de motivo para que o ofendido, pessoa totalmente desconhecida do réu, venha a incriminá-lo gratuitamente - Eficácia" (Apelação Criminal nº 989.082-3/7 - Franca - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Presidente e Relator: Guilherme G. Strenger - j. 18.04.07 - V.U.).

A testemunha Fernando Fernandes de Souza, guarda municipal, nas oportunidades em que foi ouvido narrou que na data dos fatos foi acionado pela vendedora da loja Fitwell, para atendimento de uma ocorrência de roubo, a qual relatou que um indivíduo havia subtraído uma calça e ameaçado a vítima com uma tesoura. A ofendida passou as características do sujeito e informou que ele correu em direção ao terminal rodoviário Barueri. Diligenciaram o local e encontraram o sujeito com os produtos furtados.

Destarte, está devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de furto

qualificado e roubo majorado, ficando afastada a tese defensiva de absolvição, pois a prova colhida nos autos é robusta e confirma a ocorrência dos fatos da maneira descrita na denúncia.

O acusado foi detido por guardas municipais logo após a prática do delito, na posse dos objetos furtados, bem como da tesoura utilizada para ameaçar a vítima. As vítimas reconheceram com segurança o acusado como autor dos crimes.

O alegado problema de dependência química e alcoolismo em nada o beneficia, pois, como disposto o artigo 28 do Código Penal, a embriaguez voluntária por uso de álcool ou outras substâncias entorpecentes análogas não excluem a imputabilidade penal.

Ademais, não é possível falar em semimputabilidade do acusado, ou impossibilidade de entender o caráter ilícito do fato, pois não foram produzidas provas nesse sentido, não tendo sido realizado exame de insanidade mental.

E nesta data, em interrogatório, o acusado demonstrou ter total compreensão dos fatos, tanto que até mesmo pretendeu desclassificar o delito de roubo para furto, sabedor da diferença entre os crimes e as penas.

Por fim, não é possível falar em insignificância da conduta, visto que o delito de roubo é extremamente grave, traz nefastas consequências à sociedade, atemoriza grandemente as vítimas, não sendo um ato insignificante.

E quanto ao crime de furto, verifica-se que o réu possui diversos antecedentes criminais, não sendo uma ação esporádica, verificando-se a sua habitualidade criminosa, não sendo insignificante a sua conduta.

Passo, pois, à dosimetria da pena, com base no disposto no art. 59 e 68 do CP.

Possui dois maus antecedentes específicos em roubo e uma reincidência em tráfico.

Respeitado o sistema trifásico, quanto ao delito do furto qualificado, fixo a pena base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Aumento a pena em 1/6.

A circunstância agravante da reincidência se faz presente (conforme certidão às fls. 93/96 e 122 - processo de execução dos autos de origem nº 003845-75.2015, por tráfico de drogas, com extinção em 08/01/2021 - os demais delitos estão fora do período depurador), contudo, em razão da sua confissão espontânea, mantenho a pena no mínimo legal.

Não há outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas, nem causas de aumento ou diminuição.

Pena final em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao delito de roubo majorado, utilizando-se o mesmo critério, em razão dos maus antecedentes, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal.

O acusado, como já dito, é reincidente, não tendo confessado esse delito, motivo pelo qual aumento a pena em mais 1/6.

Não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

A causa de aumento de pena - uso de arma branca, efetivamente ficou caracterizada, conforme o seguro relato da vítima, sendo, pois, necessária a majoração da pena corporal em 1/3.

Pena em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Os delitos ocorreram em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, devendo suas penas serem somadas.

Pena definitiva 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

O dia-multa será calculado na base unitária mínima, ante a ausência de informações acerca da situação financeira do acusado.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o FECHADO, ante o montante de pena aplicado e pela reincidência.

Não é possível, ainda, a aplicação do artigo 387, do Código de Processo Penal e aplicação da detração penal, pois o acusado não preenche sequer o requisito temporal.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido que a Justiça Pública move contra CARLOS ALEXANDRE HARTMANN, qualificado nos autos, e o CONDENO às penas de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de

reclusão, para cumprimento em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 155, §4º, inciso I, e no artigo 157, §§1º e 2º, inciso VII, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em razão da condenação ora perpetrada, deverá o acusado permanecer no cárcere como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal e desta sentença.

Recomende-o na prisão em que se encontra, expedindo-se guia de recolhimento com urgência.

Após o trânsito em julgado façam as devidas anotações e comunicações.

Custas na forma da lei estadual.

P.R.I.C.

Barueri, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA